

-> Lei nº 14.133/21 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos

-> Do Âmbito de Aplicação desta Lei

-> **Art. 1º** - Esta lei estabelece normas de licitação e contratação para as Administrações Públicas Diretas e autarquias

§1º - Não abrange EP e SEM e suas subsidiárias

§2º - As contratações das repartições no exterior obedecerão às peculiaridades locais e aos princípios básicos desta lei

-> **Art. 2º** - Esta lei aplica-se a:

I – Alienação e concessão de direito real de uso de bens

II – Compra, inclusive por encomenda

III – Locação

IV – Concessão e permissão de uso de bens públicos

V – Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados

VI – Obras e serviços de arquitetura e engenharia

VII – Contratações de tecnologia da informação e de comunicação

-> **Art. 3º** - Não se subordinam ao regime desta lei:

I – Contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos

II – Contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria

-> **Art. 4º** - Aplicam-se às licitações e contratos as disposições da lei das ME e EPP

§1º - As regras especiais das ME e EPP não são aplicadas:

I – No caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP (R\$360k – R\$4,8kk)

II – No caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP

§3º - Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites para EPP

-> Dos Princípios

-> **Art. 5º** - Serão observados os princípios:

I – LIMPE

II – Interesse público

- III – Probidade administrativa
- IV – Igualdade
- V – Planejamento
- VI – Transparência
- VII – Eficácia
- VIII – Segregação de funções
- IX – Motivação
- X – Vinculação ao edital
- XI – Julgamento objetivo
- XII – Segurança jurídica
- XIII – Razoabilidade
- XIV – Competitividade
- XV – Proporcionalidade
- XVI – Celeridade
- XVII – Economicidade
- XVIII – Desenvolvimento nacional sustentável

-> Dos Agentes Públicos

-> **Art. 7º** - Caberá à autoridade máxima do órgão, ou a quem as normas administrativas indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei que preencham os requisitos:

- I – Seja preferencialmente servidor efetivo ou empregado público
 - II – Tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional
 - III – Não seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou afim, até 3º grau ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil
- §1º** - Segregação de função, vedada a designação do mesmo agente para atuação simultânea em funções suscetíveis a riscos, ocultação de erros e ocorrência de fraudes

-> **Art. 8º** - A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação

§2º - Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3

membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, exceto o membro que expressar posição contrária fundamentada e registrar em ata

-> **Art. 9º** - É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, exceto os casos previstos em lei:

I – Admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- a) Comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas
- b) Estabeleçam preferência ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes
- c) Sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato

II – Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvida agência internacional

III – Opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição da lei

-> Do Processo Licitatório

-> **Art. 11** – O processo licitatório tem por objetivo:

I – Assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública

II – Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição

III – Evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos

IV – Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável

-> **Art. 12** – No processo licitatório observar-se-á o seguinte:

I – Os documentos serão produzidos por escrito, com data e local de sua realização e assinatura dos responsáveis

II – Os valores, preços e os custos utilizados terão como expressão monetária a moeda local

III – O desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo

IV – A prova de autenticidade da cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou declaração de autenticidade por advogado

V – O reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade

VI - Os atos serão preferencialmente digitais

VII – A partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão elaborar plano de contratação anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das leis orçamentárias

-> **Art. 13** – Os atos praticados no processo licitatório são públicos, exceto informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado

§Único – A publicidade será diferida:

I – Quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura

II – Quanto ao orçamento da Administração

-> **Art. 14** – Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I – Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados

II – Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens e ela necessários

III – Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta

IV – Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente de órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou afim até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação

V – Empresas controladoras, controladas ou coligadas, concorrendo entre si

VI – Pessoa física ou jurídica que, nos 5 anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas à escravidão ou por contratação de adolescentes vedados pela lei

§1º - O impedimento será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa com o intuito de burlar a efetividade da sanção, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta

-> **Art. 15** – Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio, observadas as seguintes regras:

I – Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio

II – Indicação da empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação

III – Admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e do somatório dos valores de cada consorciado

IV – Impedimento de a empresa consorciada participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou de forma isolada

V – Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio

§1º - O edital deverá estabelecer para o consórcio de 10% a 30% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira

§5º - A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão ou entidade contratante e condicionada à comprovação de que a nova empresa possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída

-> **Art. 16** – Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando:

I – A constituição e o funcionamento da cooperativa observarem as regras estabelecidas

II – A cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados

III – Qualquer cooperado, com igual qualificação, for capaz de executar o objeto contratado, vedado à Administração indicar nominalmente pessoas

IV – O objeto da licitação referir-se a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação

-> **Art. 17** – O processo de licitação observará as fases, em sequência:

I – Preparatória

II – Divulgação do edital de licitação

III – Apresentação de propostas e lances

IV – Julgamento

V – Habilitação

VI – Recursal

VII - Homologação

-> Da Fase Preparatória

-> Da instrução do Processo Licitatório

-> **Art. 18** – A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual e com as leis orçamentárias, bem como abordar as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

- I** – A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público
- II** – A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo
- III** – A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento
- IV** – O orçamento estimado, com as condições dos preços utilizados para sua formação
- V** – Elaboração do edital de licitação
- VI** – Elaboração de minuta de contrato que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação
- VII** – Regime de fornecimento de bens, prestação de serviços ou execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala
- VIII** – Modalidade de licitação, critério de julgamento, modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção de proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso
- IX** – Motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas e justificativa das regras de participação
- X** – Análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual
- XI** – Motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação

-> **Art. 19** – Os órgãos da Administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, obras e serviços e licitações e contratos deverão:

- I** – Instituir instrumentos que permitam a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços
- II** – Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo por todos os entes federativos
- III** – Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo
- IV** – Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia

V – Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia

-> **Art. 20** – Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da Administração Pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária para cumprir as finalidades, vedada a aquisição de artigos de luxo

-> **Art. 21** – A Administração poderá convocar, com antecedência mínimo de 8 dias úteis, audiência pública, presencial ou a distância, sobre licitação que pretenda realizar, disponibilizando informações pertinentes e com possibilidade de manifestação de todos os interessados

§Único – A Administração poderá submeter a licitação a prévia consulta pública

-> **Art. 22** – O edital poderá contemplar matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado

§2º - O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quando:

I – Às hipóteses de alteração para o restabelecimento da adequação econômico-financeira do contrato nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento

II – À possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual

III – À contratação de seguros obrigatórios previamente definidos no contrato, integrado custo de contratação ao preço ofertado

-> **Art. 23** – O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticado pelo mercado

§1º - No processo licitatório para aquisição de bens e contratação de serviços em geral o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio dos seguintes parâmetros:

I – Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponível no PNCP

II – Contratações similares feitas pela Administração, em execução ou concluída no período de 1 ano anterior à data da pesquisa de preços

III – Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo e de sítios especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso

IV – Pesquisa direta com no mínimo 3 fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que sejam apresentadas justificativas da escolha

desses fornecedores e vedado orçamento com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital

V – Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas

-> **Art. 24** – Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I – O sigilo prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo

-> **Art. 25** – O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, julgamento, habilitação, recursos e penalidades, fiscalização e gestão, entrega do objeto e condições de pagamento

§9º - O edital poderá exigir que percentual mínimo da mão de obra seja constituído por:

I – Mulheres vítimas de violência doméstica

II – Oriundos ou egressos do sistema prisional

-> **Art. 26** – No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:

I – Bens manufaturados e serviços nacionais que atendam as normas técnicas

II – Bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis

-> **Das Modalidades de Licitação**

-> **Art. 28** – São modalidades de licitação:

I – Pregão

II – Concorrência

III – Concurso

IV – Leilão

V – Diálogo competitivo

-> **Art. 29** – A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital

§Único – O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e obras e serviços de engenharia

-> **Art. 30** – O concurso observará as regras previstas em edital, que indicará:

I – Qualificação exigida dos participantes

II – Diretrizes e formas de apresentação do trabalho

III – Condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor

-> **Art. 31** – O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente, e regulamento deverá dispor sobre seus procedimentos operacionais

§2º - O leilão será precedido da divulgação do edital, que conterá:

- I** – Descrição do bem
- II** – Valor avaliado, preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, condições de pagamento e comissão do leiloeiro
- III** – Indicação do lugar
- IV** – Período que ocorrerá o leilão
- V** – Especificação de eventual ônus ou pendências existentes

-> **Art. 32** – A modalidade diálogo competitivo é restrita a contratações em que a Administração:

I – Vise contratar objeto que envolva as seguintes condições:

- a) Inovação tecnológica ou técnica
- b) Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado
- c) Impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão pela Administração

II – Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e alternativas que possam satisfazer suas necessidades, com destaque para os aspectos:

- a) Solução técnica mais adequada
- b) Requisitos técnicos aptos a concretizar a solução já definida
- c) Estruturas jurídica ou financeira do contrato

§1º - Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as disposições:

- I** – A Administração apresentará suas necessidades e exigências já definidas e estabelecerá prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação
- II** – Critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos
- III** – Divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada
- IV** – A Administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento
- V** – Fase de diálogo poderá ser mantida até que a Administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades

- VI** – Reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas
- VII** – Edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas
- VIII** – A Administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos os registros e as gravações, iniciar a fase competitiva e abrir prazo, não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados apresentarem suas propostas
- IX** – A Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas
- X** – A Administração definirá a proposta vencedora, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado

-> **Dos Critérios de Julgamento**

-> **Art. 33** – O julgamento das propostas será realizado de acordo com os critérios:

- I** – Menor preço
- II** – Maior desconto
- III** – Melhor técnica ou conteúdo artístico
- IV** – Técnica e preço
- V** – Maior lance
- VI** – Maior retorno econômico

-> **Art. 37** – O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por:

- I** – Verificação da capacitação e da experiência do licitante, comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados
- II** – Atribuição de notas a quesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim, considerados a demonstração de conhecimento do objeto, metodologia e o programa de trabalho, qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos entregues
- III** – Atribuição de notas por desempenho do licitante em contratações anteriores aferidas nos documentos comprobatórios

-> **Art. 39** – O julgamento por maior retorno econômico considerará a maior economia para a Administração, e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato

MODALIDADE	CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Concorrência	Menor preço; Melhor técnica ou conteúdo artístico; Técnica e preço; Maior retorno econômico; Maior desconto. <i>(TODOS - EXCETO MAIOR LANCE)</i>
Concurso	Melhor técnica ou Conteúdo artístico.
Leilão	Maior lance. <i>(aplica-se apenas ao LEILÃO)</i>
Pregão	Menor preço ou Maior desconto.
Diálogo Competitivo	Próprios <i>(PREVISTOS NO EDITAL)</i> REGRA: <i>pré-seleção diálogos escolha</i>

-> Dos Prazos

-> **Art. 55** – Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data de divulgação do edital, são de:

I – Para aquisição de bens:

- a) 8 dias úteis, quando adotados critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto
- b) 15 dias úteis, outros casos

II – No caso de serviços e obras:

- a) 10 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços comuns e obras e serviços comuns de engenharia
- b) 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto, no caso de serviços especiais e obras e serviços especiais de engenharia
- c) 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada
- d) 35 dias úteis, quando o regime de execução for o de contratação semi-integrada ou outras hipóteses não abrangidas pelo “a”, “b” ou “c”

III – 15 dias úteis para licitação em que se adote o critério de julgamento de maior lance

IV – 35 dias úteis, para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou melhor técnica ou conteúdo artístico

§1º - Eventuais modificações implicarão nova divulgação, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas

§2º - Os prazos previstos poderão ser reduzidos até a metade quando realizadas pelo Ministério da Saúde, no âmbito do SUS

Prazos			
Aquisição de bens	8 Dias	> Menor \$ > Maior Desconto	
	15 Dias	> Demais Casos	
Maior Lance	15 Dias	> Leilão	
Obras e Serviços	10 Dias	> Menor \$ > Maior Desconto	Sv. Comum
	25 Dias	> Menor \$ > Maior Desconto	Sv. Especial
	35 Dias	> Semi-integrada > Demais casos	
	60 Dias	> Integrada	
Técnica e Preço	35 Dias	> Concorrência > Concurso	
Todos os Prazos e Dias Úteis			
São Prazos Mínimos			

-> Do Modo de Disputa

-> **Art. 56** – O modo de disputa poderá ser, isolada ou conjuntamente:

- I – Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes
- II – Fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designada para sua divulgação

§1º - A utilização isolada do modo fechado será vedada quando adotados os critérios de menor preço ou maior desconto

§2º - A utilização do modo aberto será vedada quando adotado o critério de técnica e preço

§3º - Serão considerados intermediários os lances:

- I – Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado critério de maior lance
- II – Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotado demais critérios

§4º - Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a Administração poderá admitir o reinício da disputa aberta para definição das demais colocações

-> **Art. 57** – O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta

-> **Art. 58** – Poderá ser exigida, na apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação

§1º - A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para contratação

§2º - A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação

§3º - Implicará em execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação

§4º - A garantia poderá ser prestada nas modalidades:

I – Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública

II – Seguro-garantia

III – Fiança bancária

IV – Título de capitalização custeado por pagamento único

Modos de Disputa		
Aberto	Lances sucessivos	> Crescentes (Leilão) > Decrescentes (Pregão)
Fechado	Sigilo	> Até a data e hora designado

Garantias		
Procedimental	Até 1%	> Caução ou Título
Contratual	> 5% a 10% ou	> Seguro-garantia > Fiança bancária
	> até 30%	> Título de capitalização

-> Do Julgamento

-> **Art. 59** – Serão desclassificadas as propostas que:

I – Contiverem vícios insanáveis

II – Não obedecerem às especificações técnicas

III – Apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para contratação

IV – Não tiverem sua exequibilidade demonstrada quando exigido

V – Apresentarem desconformidade com quaisquer exigências do edital, desde que insanável

-> **Art. 60** – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os critérios de desempate:

I – Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo

- II** – Avaliação de desempenho contratual prévio dos licitantes
- III** – Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho
- IV** – Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade

-> Do Encerramento da Licitação

-> **Art. 71** – Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

- I** – Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidade
- II** – Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade
- III** – Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável
- IV** – Adjudicar o objeto e homologar a licitação

§1º - Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa

§2º - O motivo determinante para revogação do processo deverá ser comprovado

§3º - Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados

-> Da Contratação Direta

-> **Art. 72** – Casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

- I** – Documento de formalização de demanda, e se for o caso, estudo técnico, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou executivo
- II** – Estimativa de despesa
- III** – Parecer jurídico e técnico que demonstrem o atendimento dos requisitos
- IV** – Demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários
- V** – Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária
- VI** – Razão da escolha do contratado
- VII** – Justificativa de preço
- VIII** – Autorização da autoridade competente

-> Da Inexigibilidade de Licitação

-> **Art. 74** – É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:

- I** – Aquisição de materiais, equipamentos ou serviços que só possam ser fornecidos por representante comercial exclusivos
- II** – Contratação de profissionais do setor artístico, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública
- III** – Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:
 - a) Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou executivos
 - b) Pareceres, perícias e avaliações
 - c) Assessorias técnicas e auditorias financeiras
 - d) Fiscalização, supervisão ou gerenciamento
 - e) Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas
 - f) Treinamento e aperfeiçoamento
 - g) Restauração de obras de arte
 - h) Controles de qualidade e tecnológico, análises, testes
- IV** – Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento
- V** – Aquisição ou locação de imóvel necessários

-> Da Dispensa de Licitação

-> **Art. 75** – É dispensável a licitação:

- I** – Valor baixo:
 - a) Obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, até R\$100k
 - b) Outros serviços e compras, até R\$50k
- II** – Situações de urgência e emergência, calamidade pública ou risco à segurança, prazo máximo de 1 ano
- III** – Contratação específica

-> Das Alienações

-> **Art. 76** – Para a Administração alienar qualquer bem, deve cumprir três requisitos:

- I** – Interesse público, devidamente justificado
- II** – Avaliação prévia
- III** – Licitação do modo leilão
- IV** – Exceções onde a licitação é dispensada:
 - a) Bens imóveis:
 - a. Doação
 - b. Permuta
 - c. Investidura

- d. Programa de habitação e regularização fundiária
- e. Dação em pagamento
- b) Bens móveis:
 - a. Doação
 - b. Permuta
 - c. Venda de ações ou títulos
 - d. Venda de bens produzidos por órgãos públicos
 - e. Materiais para pesquisa científica

V – Cláusula de reversão, se um imóvel público for doado para entidade privada de assistência social ou outro fim específico e não cumprir o encargo ou mudar a finalidade, o imóvel retorna automaticamente para o Estado

-> Dos Procedimentos Auxiliares

-> **Art. 78** – São procedimentos auxiliares das licitações e contratações:

- I** – Credenciamento
- II** – Pré-qualificação
- III** – Procedimento de manifestação de interesse
- IV** – Sistema de registro de preços
- V** – Registro cadastral

-> Do Credenciamento

-> **Art. 79** – O credenciamento poderá ser usado nas seguintes hipóteses de contratação:

- I** – Paralela e não excludente, caso em que é viável e vantajosa para a Administração a realização de contratações simultâneas em condições padronizadas
- II** – Com seleção a critério de terceiros, caso em que a seleção do contratado está a cargo do beneficiário direto da prestação
- III** – Em mercados fluidos, caso em que a flutuação constante do valor da prestação e das condições de contratação inviabiliza a seleção de agente por meio de processo de licitação
- IV** – Comércio eletrônico, caso em que a Administração visa a contratar bens e serviços comuns padronizados ofertados pelo sistema de compras expressas

-> Da Pré-Qualificação

-> **Art. 80** – A pré-qualificação é o procedimento técnico-administrativo para selecionar previamente:

- I** – Licitantes que reúnam condições de habilitação para participar de futura licitação ou de licitação vinculada a programas de obras ou de serviços objetivamente definidos
- II** – Bens que atendam às exigências técnicas ou de qualidade estabelecidas pela Administração

-> Do Procedimento de Manifestação de Interesse

-> **Art. 81** – A Administração poderá solicitar à iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de soluções inovadoras que contribuam com a relevância pública

§3º - Para aceitação dos produtos e serviços a Administração deverá elaborar parecer fundamentado de que o produto ou serviço é adequado, as premissas são compatíveis com as necessidades do órgão e metodologia de maior economia e vantagem

-> Do Sistema de Registro de Preços

-> **Art. 82** – O edital de licitação para registro de preços deverá dispor sobre:

- I** – Especificidades da licitação e seu objeto, inclusive a quantidade máxima de cada item que poderá ser adquirida
- II** – Quantidade mínima a ser cotada de unidades de bens
- III** – A possibilidade de prever preços diferentes:
 - a) Quando objeto for realizado ou entregue em locais diferentes
 - b) Em razão da forma e do local de acondicionamento
 - c) Quando admitida cotação variável em razão do tamanho do lote
 - d) Outros motivos justificados
- IV** – Possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto
- V** – Critério de julgamento da licitação, menor preço ou maior desconto
- VI** – Condições para alteração de preços registrados
- VII** – Registro de mais de um fornecedor, com preço igual ao do licitante vencedor
- VIII** – Vedação à participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já estiver participando
- IX** – Hipóteses de cancelamento da ata de registro de preços e suas consequências

§3º - É permitido registro de preços com indicação limitada a unidades de contratação, sem indicação do total a ser adquirido, apenas nas situações:

- I** – Quando for a primeira licitação para o objeto e não houver registro de demandas anteriores
- II** – Alimento perecível
- III** – O serviço estiver integrado ao fornecimento de bens

-> **Art. 84** – O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso

-> Do Registro Cadastral

-> **Art. 87** – Os órgãos e entidades deverão utilizar o sistema de registro cadastral unificado no Portal Nacional de Contratações Públicas

§1º - Obrigatório o chamamento público, no mínimo anualmente, para atualização dos registros e ingresso de novos interessados

§2º - É proibida a exigência de registro cadastral complementar para acesso a edital e anexos

§3º - A Administração poderá realizar licitação restrita a fornecedores cadastrados